출처: lbox.kr/case/수원지방법원여주지원/2018고단31

수원지방법원여주지원

판 결

사건	2018고단31 도로교통법위반(음주운전)
피고인	A
검사	김서현(기소), 정종헌(공판)
변호인	변호사 B(국선)
판결선고	2018. 2. 20.

주 문

피고인을 징역 6월에 처한다.

이 유

범죄사실

피고인은 2003. 6. 18. 수원지방법원 여주지원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌 금 70만 원의 약식명령을, 2003. 10. 7. 춘천지방법원 원주지원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 200만 원의 약식명령을, 2007. 9. 20. 수원지방법원 여주지원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 100만 원의 약식명령을, 2014. 10. 30. 수원지방법원여주지원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 500만 원의 약식명령을 각 발령받고, 2016. 2. 3. 수원지방법원 여주지원에서 도로교통법위반(음주운전) 죄 등으로 징역 6월에 집행유예 2년을 선고받아 2016. 2. 12. 그 판결이 확정되었으며, 2016. 4. 27. 수원

별 지

출처: lbox.kr/case/수원지방법원여주지원/2018고단31

지방법원 여주지원에서 도로교통법위반(음주운전)죄 등으로 벌금 900만 원을 선고받았다.

피고인은 2017. 12. 15. 20:30경 여주시 대신면 천남리 325-3 앞 도로에서부터 같은 시 천남리 산68-1 앞 도로에 이르기까지 약 1km 구간에서 혈중알코올농도 0.191%의 술에 취한 상태로 C 스타렉스 승합차를 운전하였다.

증거의 요지

1. 피고인의 법정진술
1. 주취운전자 정황진술보고서
1. 현장사진
1. 음주운전적발현황
1. 수사보고(위드마크 적용에 대하여)
1. 음주운전단속사실결과조회
1. 범죄경력 등 조회회보서
1. 수사보고(동종전력 확인보고)

법령의 적용

1. 범죄사실에 대한 해당법조

   도로교통법 제148조의2 제1항 제1호, 제44조 제1항, 징역형 선택

1. 작량감경

   형법 제53조, 제55조 제1항 제3호

양형의 이유

시인하고 반성하는 점, 건강상태 등은 유리한 정상으로 고려하되, 피고인이 집행유예

출처: lbox.kr/case/수원지방법원여주지원/2018고단31

기간 중 이 사건 범행을 저지른 점, 집행유예 기간 중 동종범행을 저질러 한차례 벌금형의 선처를 받은 바 있다는 점 등은 불리한 정상으로 고려한다. 여기에 피고인의 나이, 성행, 환경 등 형법 제51조의 제반 양형조건을 종합하여 주문과 같이 판결한다.

판사 우인성 _____